

[별표 6] <신설 2004.4.21 ; 제9호의 시행일 2004.12.31>

화물자동차운송가맹사업의 행정처분의 세부기준(제41조의9관련)

위반내용	해당조문	처분내용
1. 주사무소가 소재하는 특별시·광역시 또는 도외의 지역에 영업소를 설치하지 아니하고 상주하여 화물자동차운송가맹사업을 영위한 때	제21조제1호 및 제41조의11	○사업일부정지 (30일)
2. 허가받은 차고지외에서 밤샘주차한 때. 다만, 귀로운행·차량고장 등 부득이한 사유로 허가받은 차고지외의 주차장 또는 차고지 등에서 밤샘주차하는 경우에는 그러하지 아니한다.	제21조제2호의2 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (5일)
3. 신고한 운임 및 요금을 받지 아니하고 부당한 운임 및 요금을 받은 때	제21조제2호의3 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (10일)
4. 화주로부터 부당한 운임 및 요금에 대한 환급을 요구받고 이를 환급하지 아니한 때	제21조제2호의4 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (10일)
5. 신고한 운송가맹약관의 내용을 준수하지 아니한 때	제21조제2호의5 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (20일)
6. 사업용화물자동차의 바깥쪽에 일반인이 식별하기 쉽도록 당해 운송가맹사업자의 명칭을 표시하지 아니한 때	제21조제6호 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (10일)
7. 화물자동차운전자의 취업현황 및 퇴직현황을 보고하지 아니하거나 허위로 보고한 때	제21조제7호 및 제41조의11	○위반차량운행정지 (10일)
8. 교통사고로 인한 손해배상을 위한 대인보험이나 공제사업에 가입하지 아니한 상태로 화물자동차를 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 때	제21조제8호 및 제41조의11	○1차 : 위반차량운행정지(20일) ○2차 : 위반차량운행정지(30일)
9. 적재물배상보험등에 가입하지 아니한 상태로 운행하거나 그 가입이 실효된 상태로 화물자동차를 운행한 때	제21조제8호의2 및 제41조의11	○1차 : 위반차량운행정지(20일) ○2차 : 위반차량운행정지(30일)
10. 자동차관리법에 의한 검사를 받지 아니하고 화물자동차를 운행한 때	제21조제9호 및 제41조의11	○1차 : 위반차량운행정지(20일) ○2차 : 위반차량운

		행정지(30일)
11. 적재된 화물의 이탈을 방지하기 위한 덮개·포장 등을 하지 아니하고 운행한 때	제21조제10호 및 제41조의11	○1차 : 위반차량운 행정지(15일) ○2차 : 위반차량운 행정지(20일) ○3차 : 위반차량운 행정지(30일)
12. 화물자동차운전자로 하여금 차안에 화 물운송종사자격증명을 게시하지 아니 하고 운행하게 한 때	제21조제11호 및 제41조의11	○위반차량운 행정지 (10일)
13. 차량 및 영업소의 청결상태가 불량한 때	제21조제12호 및 제41조의11	○위반차량운 행정지 (5일)
14. 화물자동차운전자로 하여금 자동차 안 전기준에 관한 규칙 제54조제2항의 규 정에 의한 최고속도제한장치 또는 동 규칙 제56조의 규정에 의한 운행기록 계가 설치된 운송사업용 화물자동차를 당해 장치 또는 기기가 정상적으로 작 동되지 아니하는 상태에서 운행하게 한 때	제21조제13호 및 제41조의11	○1차 : 위반차량운 행정지(10일) ○2차 : 위반차량운 행정지(15일)